

עין משפט
נר מצוה

נא א מיי פֿיה מהלֿ
משהי הלכה בֿ:
נב ב מיי פֿיה מהלֿ
עבודת יוה"כ הלֿ יד:

—

מוסף רש"י

וכפר את מקדש הקדש. אחר שגמר כל ההואות והיה טעל מדט הפר ומדט השעיר הנעשה בפנים ומכפר על טומאת מקדש וקדשיו שהיהם זה ידיעה בתחלה ואין זה ידיעה בסוף. בין לפני ולפנים בין דהילת בין דעוות ומכפר דט ששעיר על ישראל ודט הפר על הכהנים (מנחות צב.). זה לפני ולפנים. מכפרת עבודה זו על הטומאה שאירעה בפנים, דפר ושעיר על יוה"כים מכפרים על טומאת מקדש וקדשיו (תו"כ קרא). כפר נדמים הללו על טומאה שאירעה לפני ולפנים. מכפרת עבודה זו על הטומאה ודעוה שסוף אלל הוה ליה ידיעה בסוף אלל הוה ליה ידיעה בתחלה ולפנים מקדשי כפ"ק (ו): ששעיר זה מולת עליה להבין מן היסודין על שידע לו ויחל בעולה ויורד (יומא אט.). זה היכל. על טומאה שאירעה בהיכל (שם). מוצבא כמשמעו. על טומאה שאירעה לאדס צמזמא ושהיה כדי השתחויה, שזו שיעור שהיה למי שנטמא בעורה (שם) אלו על מי שצמד בטומאה צמזמא הלא חיוב מקדש. כגון נטמא במקדש דעבד כלל שהיה דלין כאן טומאת מקדש, דהיכא דנעמא בעורה קי"ל הלכה למשה מסיני דלא תחייב עד שיטהה כדי השתחוהה (תו"כ קרא): אלו: שמתפרסם על טומאה שנטע צמזמא וכגון שהיה לו ידיעה בתחלה כשנטמא ונעלם ממנו טומאה זו או העלם קודם ונעט בו ושעיר הנעשה בפנים מכפר עד שידע לו ויחל קרבן עולה ויורד (מנחות צב. מכת"י). וכפר אלו עזרות. על טומאה שאירעה בעורה (שם). כהנים כמשמעו וכפר אס כלה כיפר ואס לא כלה לכסן משום ומרובה נגדים יכול לעשות כן לפי שכל הפרשה כתיב זה אהרן וכן תניא צמ"כ וכפר הכהן אשר ימשח מת"ל לפי שכל הפרשה כולה אמור זה אהרן לכן כתיב וכפר את מקדש הקדש וגו' שכל משום ומרובה נגדים לריץ לעשות כן: **הושעו בולן** לבפרה אחת. אלל לשעיר הפנימי לא הושעו

אחי שפיר דלא קאמר כגון שמת קודם שנשתלח השעיר או כגון דליכא שעיר המשתלח כדאמר לעיל (דף ט:). ונפקא מינה היכל דלא עבד חילון וי"מ דיוס הכפורים בלא שעיר המשתלח מכפר לגמרי ונפקא מינה דשעיר מכפר מיד ויוס הכפורים אינו מכפר עד שתחשך למואלץ יוס הכפורים כדתניא חומר בשעיר מציוס הכפורים שהשעיר מכפר מיד ויוס הכפורים עד שתחשך חומר ציוה"כ מבשעיר שיוס הכפורים מכפר בלא קרבן מה שאין כן בשעיר והא דנקט כגון דחנקתיה אומנא לאו דוקא אללא הוא הדין שמת בו ציוס ולרווחא דמילתא נקטה ה' נמי אפילו לא מת בו ציוס אללא אחר כמה ימים וכגון דעבד סמוך לשקיעת החמה: **ובפרך את** מקדש הקדש זה לפני ולפנים. פירש בקונטרס דבטומאת לפני ולפנים ובטומאת היכל מיירי וקשה דאמאי לריץ קרא לכולהו הא לקמן פ"ב (דף טז): גבי כרת לא מלריכינ אללא חד קרא לכולהו ושמא כיון שהושעו לענין כפרה הושעו לכל דבר ומיהו קשיא שריץ לדחוק הקונט' לפרש מוצח כמשמעו כגון שהקטיר עליו בטומאה ואי"כ שיער טמא ששימש ולא מלינו שיכפר שעיר הפנימי על כהן ששימש בטומאה ועוד אי בטומאת מקדש וקדשיו איירי הכא לרבי יהודה מאי קאמר לעיל (דף ט). רבי שמעון ממקומו הוא מוכרע הא אפי' לרבי יהודה נמי ממקומו מוכרע ועוד דצמ"פ הויליאו לו (יומא דף סא). מייית לה אמתניתין דוכן בהיכל וכן צמזמא הוצב דמתני' לענין הזאה ע"כ נראה דצהזאה איירי ולפני ולפנים היינו על בין הדדים וההיכל היינו על הפרכת ומוצח היינו מוצח הזהב ועזרות היינו שירי הדס שהיה שופך על יסוד מערבי של מוצח החילון שהיה צעורה דתמן דלחיוה מקומן (ובחס מו). ומיניה קשיא הא דנקט עזרות דה"ל למימר עזרה ועוד דהזאות כולהו כתיבי דהדיא צפרשה ולעיקוצה לא אליטריץ דנפקא לן צפרק אחיו מקומן (שם דף נב): וכפר אס כלה כיפר ואס לא כלה לכסן משום ומרובה נגדים יכול לעשות כן לפי שכל הפרשה כתיב זה אהרן וכן תניא צמ"כ וכפר הכהן אשר ימשח מת"ל לפי שכל הפרשה כולה אמור זה אהרן לכן כתיב וכפר את מקדש הקדש וגו' שכל משום ומרובה נגדים לריץ לעשות כן: **הושעו בולן** לבפרה אחת. אלל לשעיר הפנימי לא הושעו

דכתיב אשר לעס ודרשין צסמוך ולא

לכהנים: ואייתקש שעיר המשתלח לשעיר הנעשה בפנים. תימנה דצפ"ב דכריתות (דף כה): גבי חטאים דומיא דפשעים פריך האי

שעיר הנעשה בפנים הוא דכתיב והשתא לגמר מיניה שעיר המשתלח

דהא איתקש:

בולן

יג:

אחי שפיר דלא קאמר כגון שמת קודם שנשתלח השעיר או כגון דליכא שעיר המשתלח כדאמר לעיל (דף ט:). ונפקא מינה היכל דלא עבד חילון וי"מ דיוס הכפורים בלא שעיר המשתלח מכפר לגמרי ונפקא מינה דשעיר מכפר מיד ויוס הכפורים אינו מכפר עד שתחשך למואלץ יוס הכפורים כדתניא חומר בשעיר מציוס הכפורים שהשעיר מכפר מיד ויוס הכפורים עד שתחשך חומר ציוה"כ מבשעיר שיוס הכפורים מכפר בלא קרבן מה שאין כן בשעיר והא דנקט כגון דחנקתיה אומנא לאו דוקא אללא הוא הדין שמת בו ציוס ולרווחא דמילתא נקטה ה' נמי אפילו לא מת בו ציוס אללא אחר כמה ימים וכגון דעבד סמוך לשקיעת החמה: **ובפרך את** מקדש הקדש זה לפני ולפנים. פירש בקונטרס דבטומאת לפני ולפנים ובטומאת היכל מיירי וקשה דאמאי לריץ קרא לכולהו הא לקמן פ"ב (דף טז): גבי כרת לא מלריכינ אללא חד קרא לכולהו ושמא כיון שהושעו לענין כפרה הושעו לכל דבר ומיהו קשיא שריץ לדחוק הקונט' לפרש מוצח כמשמעו כגון שהקטיר עליו בטומאה ואי"כ שיער טמא ששימש ולא מלינו שיכפר שעיר הפנימי על כהן ששימש בטומאה ועוד אי בטומאת מקדש וקדשיו איירי הכא לרבי יהודה מאי קאמר לעיל (דף ט). רבי שמעון ממקומו הוא מוכרע הא אפי' לרבי יהודה נמי ממקומו מוכרע ועוד דצמ"פ הויליאו לו (יומא דף סא). מייית לה אמתניתין דוכן בהיכל וכן צמזמא הוצב דמתני' לענין הזאה ע"כ נראה דצהזאה איירי ולפני ולפנים היינו על בין הדדים וההיכל היינו על הפרכת ומוצח היינו מוצח הזהב ועזרות היינו שירי הדס שהיה שופך על יסוד מערבי של מוצח החילון שהיה צעורה דתמן דלחיוה מקומן (ובחס מו). ומיניה קשיא הא דנקט עזרות דה"ל למימר עזרה ועוד דהזאות כולהו כתיבי דהדיא צפרשה ולעיקוצה לא אליטריץ דנפקא לן צפרק אחיו מקומן (שם דף נב): וכפר אס כלה כיפר ואס לא כלה לכסן משום ומרובה נגדים יכול לעשות כן לפי שכל הפרשה כתיב זה אהרן וכן תניא צמ"כ וכפר הכהן אשר ימשח מת"ל לפי שכל הפרשה כולה אמור זה אהרן לכן כתיב וכפר את מקדש הקדש וגו' שכל משום ומרובה נגדים לריץ לעשות כן: **הושעו בולן** לבפרה אחת. אלל לשעיר הפנימי לא הושעו

כרת דיממא לרבי לית ליה אלמא לא משכחת לה דאכל אומצא וחנקיה ומית אי נמי ⁶ דאכל סמוך לשקיעת החמה דלא הוה שהות לכפורי ליה: אחד ישראל ואחד כהנים ואחד כהן משוח: הא גופא קשיא קתני אחד ישראל ואחד כהנים ואחד כהן משוח והדר תני מה בין ישראל לכהנים ולכהן משוח אמר רב יהודה א הכי קאמר אחד ישראל ואחד כהנים ואחד כהן משוח מתכפרין בשעיר המשתלח בשאר עבירות ואין חילוק ביניהן ומה בין ישראל לכהנים ולכהן משוח אלא שהפר מכפר על הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו וכו' ומני רבי יהודה היא ⁷ דתניא ¹ וכפר את מקדש הקדש זה לפני ולפנים את אהל מועד זה היכל מוצח כמשמעו יכפר אלו עזרות כהנים כמשמעו עם הקהל אלו ישראל יכפר אלו הלויס הושעו בולן לכפרה אחת שמתכפרין בשעיר המשתלח בשאר עבירות דברי ר' יהודה רבי שמעון אומר כשם שדם שעיר הנעשה בפנים מכפר על ישראל על טומאת מקדש וקדשיו כך דם הפר מכפר על הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו כך דם הפר מכפר על הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו וכשם שיורדיו של שעיר המשתלח מכפר על ישראל בשאר עבירות כך מכפר על הכהנים בשאר עבירות ולרבי שמעון הא ודאי הושעו מאי הושעו דבני כפרה ניניהו מיהו כל חד וחד מכפר בדנפשיה מאי טעמיה דרבי שמעון דכתיב ² ולקח את שני השעירים איתקש שעיר המשתלח לשעיר הנעשה בפנים מה שעיר הנעשה בפנים אינו מכפר על הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו דכתיב ביה ³ אשר לעם אף שעיר המשתלח אינו מכפר על הכהנים בשאר עבירות ורבי יהודה אמר לך להכי איתקוש ⁴ ושיהו שוים במראה ובקומה ובדמים הוא דאתא מאן תנא להא דתנו רבנן ושחט את שעיר החטאת אשר לעם שאין הכהנים מתכפרין בו ובמה מתכפרין בפרו של אהרן יכול לא יתכפרו בפרו של אהרן שהרי כבר נאמר יאשר לו מעתה אין להן כפרה כשהוא אומר יכפר על הכהנים מצינו להן כפרה במה הן מתכפרין מוטב שיתכפרו בפרו של אהרן שהרי הותר מכללו אצל ביתו ואל יתכפרו בשעיר הנעשה בפנים שלא הותר מכללו אצל

ביתו ואם נפשך לומר הרי הוא אומר ⁵ בית אהרן ברכו את ה' בית הלוי ברכו את ה' יראי ה' ברכו את ה' מאן תנא אמר ר' ירמיה דלא בר' יהודה ⁷ דאי ר' יהודה האמר כהנים יש להן כפרה בשעיר המשתלח ומני ⁸ רבא אמר ר' שמעון היא דאמר כהנים אין להם כפרה בשעיר המשתלח אביי אמר אפי' תימא ר' יהודה הכי קאמר מעתה אין להם כפרה בטומאת מקדש וקדשיו כשהוא אומר יכפר על הכהנים מצינו שיש להן כפרה בשאר עבירות וכמו דמצינו שיש להן כפרה בשאר עבירות כך יש להן כפרה בטומאת

המשתלח אינו מכפר (אלא) על הכהנים בשאר עבירות. ור' יהודה אמר לך האי קרא דכתיב שני השעירים שיהיו שוין במראה ובקומה ובדמים הוא דאתא. מאן תנא להא דתנו רבנן ושחט את שעיר החטאת אשר לעם. שאין הכהנים מתכפרין בו. ובמה מתכפרין בפרו של אהרן כו'. ואמר ר' ירמיה דלא בר' יהודה. דאי ר' אביי אמר אפילו תימא ר' יהודה היא והכי קאמר מעתה אין להם כפרה בטומאת מקדש וקדשיו וכו' ופשטוהו ופרקי' ודאי השוו דבני כפרה ניניהו וכל חד וחד בדידיה קמיכפר. הני בפר והני בשעיר

שבועות שתיס פרק ראשון שבועות

ומקשינן **וכרס דיממא לרבי לוס ליה**. בתמיה. והא דהדיא כתיב כרת דיממא דכתיב בין צעיטו בין צמלאכה בעלם היום הזה (ויקרא כג): **והנקיפה**. שלא עבר עליו רגע מן היום לאחר עזירתו: **סמוך לשקיעת החמה**. עם זאת היום שלא עבר רגע ציוס אחר העצירה: **דתניא חומר בשעיר כו' לא גרסינן לה: וכפר אס מקדש הקדש**. בעבודת פר ושעיר של יוס הכפורים כתיב המכפרת על טומאת מקדש וקדשיו: **זס לפני ולפנים**. על טומאה שאירעה לפני ולפנים כגון נטמא לפני ולפנים ושהה כדי השתחוהא דמחייבת ליה על שהייתו דלמפרש צפ' שני (לקמן דף טז:): **זס היכל**. אס נטמא בהיכל: ^(א) **זס מוצח**. מוצח הזהב אס הקטיר קטורת בטומאה וצשהייה: **אלו העזות**. נכנס לעזרה בטומאה: **הושעו בולן בכפרה אחת**. דהא יכפר צמחא השה כהנים ליוס וישראלים מלמד שכולן מתכפרין בשעיר המשתלח ששאר עבירות דלילו בטומאת מקדש וקדשיו ליכא למימר דהושעו שהרי הפר מכפר על הכהנים ושעיר הפנימי על ישראל: **ר' שמעון אומר כשם שדם השעיר**. לבדו כשם של ישראל בטומאת מקדש בלא שם וידוי שהרי אין שום וידוי בשעיר הפנימי כך דס הפר לבדו בלא וידוי מכפר על הכהנים בטומאת מקדש ואייתר ליה וידוי הפר לשאר עבירות:

הא ודאי הושעו. בכפרה אחת ואי ששאר עבירות לא הושעו צמאי הושעו: ומשני **הושעו דבני כפרה ניניהו**. לכן הושעו ללמדך שיש לכולם כפרה בין בטומאת מקדש בין בשאר עבירות: **מיהו כל חד דננפשיה**. אלו צפר ואלו בשעיר: **אשר לעם**. ולא לכהנים: **הוסר מכללו**. מכלל שאמר אשר לו דמשמע לו ולא לאחרים הותרו: **אלל ציוס**. דכתיב (ויקרא טז) וכפר צעדו וצעד ציוס: **ואס נפשך לומר**. להקשות כלום על המדרש הזה. ולקמיה [יד]. מפרש מה יש לו להקשות: **הרי הוא אומר כו' ע"כ** המקרא מלמדך שמתכפרים צפרו של אהרן שזאמר צית אהרן צרכו את ה' הרי כל הכהנים קרויין ציתו הרי הס ככלל וצעד ציוס: **מאן סנא**. להא מתניתא דקמי מעתה סנא לכן כפרה דמשמע דאס על צפר יתכפרו אין להס כפרה כלל: **דלא כרבי יהודה**. אללא כר"ש דאמר כל כפרותיהן צפר תלויות דאי רבי יהודה אי"נ לא מכפרי צפר אית להו כפרה מיהת בשעיר המשתלח ששאר עבירות: **אציי אמר כו' והכי קאמר מעתה אין להס כפרה בטומאת**

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה זה היכל וכו' בהיכל הס"ד ואח"כ מ"ה מוצח זה מוצח הוצב כ"ל:

—

רבינו הגנאל

וביממא נמי כגון דעבר סמוך לשקיעת החמה דלא הוה שהות ביום לכפורי ליה אי נמי דעד דהוה אכיל חנקתיה אומצא ומית: תנא א' חומר בשעיר מיו"ח. שהשעיר מכפר מיד ויוה"כ אינו מכפר עד שתחשך. חומר ביוה"כ שיחייב מכפר בלא קרבן. והוא דהוה שהות ביום לכפורי ליה מה שאין כן בשעיר: **מתני'** אחד ישראל ואחד כהנים ואחד כהן משוח כו'. ותירצה רב יהודה הכי אחד ישראל ואחד כהנים ואחד כהן משוח מתכפרין בשעיר המשתלח. ואין חלוקה בהן. מה בין ישראל לכהנים לכהן משוח אלא ב' שדם הפר מכפר על הכהנים בטומאת מקדש וקדשיו. ומני ר' יהודה היא. דתניא וכפר את מקדש הקדש זה לפני ולפנים כו' ר' שמעון אומר כשם שדם השעיר הנעשה בפנים כו'. מאי טעמא דר' שמעון דכתיב ולקח את שני השעירים וגו' אחקש שעיר הנעשה בפנים לשעיר המשתלח. מה שעיר הנעשה בפנים אינו מכפר על טומאת מקדש וקדשיו אלא על ישראל בלבד. שנאמר ושחט את שעיר החטאת אשר לעם. לעם ישראל ולא לכהנים. אף שעיר

המשתלח אינו מכפר (אלא) על הכהנים בשאר עבירות. ור' יהודה אמר לך האי קרא דכתיב שני השעירים שיהיו שוין במראה ובקומה ובדמים הוא דאתא. מאן תנא להא דתנו רבנן ושחט את שעיר החטאת אשר לעם. שאין הכהנים מתכפרין בו. ובמה מתכפרין בפרו של אהרן כו'. ואמר ר' ירמיה דלא בר' יהודה. דאי ר' אביי אמר אפילו תימא ר' יהודה היא והכי קאמר מעתה אין להם כפרה בטומאת מקדש וקדשיו וכו' ופשטוהו ופרקי' ודאי השוו דבני כפרה ניניהו וכל חד וחד בדידיה קמיכפר. הני בפר והני בשעיר

(ב) כ"ה גירסת רבינו כגון צמ" דמניא דכיימא צסמוספסא ויוסעלמי סוף יומא והיא גירסא שמתקא רש"י ועי' רשב"א.

(ג) עי' רש"י לעיל ב' ע"ב ד"ה אלל ששפר.

(א) גני' תמוס' בע"ה דעבד וכן בסוף דכריהס גירסת' דעבדן, (ב) יומא סא. חולין קלל: מנחות נב, א) ניומא סב, ד) ניומא סו, א, (ס) ניומן להיות רכסה, (ו) רש"ל וקאמר אפילו,

—

תורה אור השלם

1. וכפר את מקדש הקדש ואת אהל מועד ואת המזבח יכפר ויעל הכהנים ויעל כל עם הקהל יכפר:
ויקרא טו לג
2. ולקח את שני השעירים והקעיד אותם לפני יי פתח אהל מועד: ויקרא טו ז
3. וישחט את שעיר החטאת אשר לעם והביא את דמו אל מבית לפרכת וישקה את דמו באשר עשה לדם הפר והזהו אותו על הכפרת ולפני הכפרת:
ויקרא טו טו
4. והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובצעד ביתו:
ויקרא טו ו
5. (ויט) בית ישראל קרבו את יי בית אהרן קרבו את יי: (כ) בית הלוי קרבו את יי קרא יי קרבו את יי: התלויס קלה יט-ב

—

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה זה היכל וכו' בהיכל הס"ד ואח"כ מ"ה מוצח זה מוצח הוצב כ"ל:

—

רבינו הגנאל

וביממא נמי כגון דעבר סמוך לשקיעת החמה דלא הוה שהות ביום לכפורי ליה אי נמי דעד דהוה אכיל חנקתיה אומצא ומית: תנא א' חומר בשעיר מיו"ח. שהשעיר מכפר מיד ויוה"כ אינו מכפר עד שתחשך. חומר ביוה"כ שיחייב מכפר בלא קרבן. והוא דהוה שהות ביום לכפורי ליה מה שאין כן בשעיר: **מתני'** אחד ישראל ואחד כהנים ואחד כהן משוח כו'. ותירצה רב יהודה הכי אחד ישראל ואחד כהנים ואחד כהן משוח מתכפרין בשעיר המשתלח. ואין חלוקה בהן. מה בין ישראל לכהנים לכהן משוח אלא ב' שדם הפר מכפר על הכהנים בטומאת מקדש וקדשיו. ומני ר' יהודה היא. דתניא וכפר את מקדש הקדש זה לפני ולפנים כו' ר' שמעון אומר כשם שדם השעיר הנעשה בפנים כו'. מאי טעמא דר' שמעון דכתיב ולקח את שני השעירים וגו' אחקש שעיר הנעשה בפנים לשעיר המשתלח. מה שעיר הנעשה בפנים אינו מכפר על טומאת מקדש וקדשיו אלא על ישראל בלבד. שנאמר ושחט את שעיר החטאת אשר לעם. לעם ישראל ולא לכהנים. אף שעיר

^[1] יהודה האמר כהנים יש להם כפרה בשעיר המשתלח ודאי אשוניהו קרא לכהנים ללרים ולישראלים

^[2] (שם) שיהו שוים במראה

^[3] ענין לנטיס אף שחורים אף סחופים (יומא סב. ובגהות הב"ח: שחופים)

^[4] כ"ה גירסת רבינו כגון צמ" דמניא דכיימא צסמוספסא ויוסעלמי סוף יומא והיא גירסא שמתקא רש"י ועי' רשב"א

^[5] עי' רש"י לעיל ב' ע"ב ד"ה אלל ששפר